

1500880-68.2019.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... que já havia notícias de prática de tráfico pelo réu; que tinham informações que estavam envolvidos no tráfico; que abraçou a ré e enfiou as duas mãos no bolso da jaqueta; que de um lado deixou o crack e de outro a cocaína.

A ré Maria Helena Carneiro disse em interrogatório judicial que foram buscar drogas para consumo; que a polícia a jogou no chão; que usavam crack e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500880-68.2019.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-68.2019.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2202644/2019 - DEL.POL.JARINU, 6272671 - DEL.POL.JARINU, 862/19/415 - DEL.POL.JARINU, 862/2019 - DEL.POL.JARINU, 2202644 - DEL.POL.JARINU, 862/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2202644 - DEL.POL.JARINU, 862/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2202644 - DEL.POL.JARINU, 862/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2202644 - DEL.POL.JARINU, 862/19/415 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDEVALDO MOREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Consta que EDEVALDO MOREIRA e MARIA HELENA CARNEIRO foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal (concurso de agentes), porque, no dia 12 de julho de 2019, por volta das 23h10, na Avenida Milton Viana, 1, bairro Vila Primavera, nesta cidade e Comarca, traziam consigo, para fins de tráfico ilícito, 27 (vinte e sete) microtubos contendo 5,1g

de crack, droga derivada da cocaína, e 17 (dezessete) tubetes contendo 7g de cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia às fls. 153/154.

Notificações (fls. 197 e 204) e defesas preliminares (fls. 214/215 e 221/224).

Denúncia recebida e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 227/228).

Audiência de instrução (fls. 250/251 e 284/285).

Exames médico-psiquiátricos dos réus (fls. 362/367 e 368/373).

Alegações finais do MP (fls. 389/396) e da Defesa (fls. 399/405).

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo preliminar de substância entorpecente (fls. 16/17); exame químico toxicológico (fls. 183/185), bem como pela prova oral produzida.

A autoria resultou demonstrada parcialmente.

A testemunha Anderson Amancio de Jesus Souza disse que estavam em patrulhamento no bairro; que avistaram o casal e estes demonstraram nervosismo; que o réu colocou a mão dentro da blusa da moça e tinha uma porção de entorpecentes e dinheiro; que a ré tinha droga e tentou se evadir do local e não tirava a mão no bolso; que foram conduzidos à delegacia; que o local é conhecido como ponto de tráfico; que tentaram se esconder o que despertou para fazer a abordagem; que tinha uma porção de crack e maconha; que o primeiro pacote tinha 20, 25 porções e o segundo 13.

A testemunha Erivaldo Pereira Guerra disse que faziam patrulhamento pelo bairro e notaram uma movimentação de venda; que observavam o casal e o réu enfiou dois objetos no bolso da ré; que com o réu tinha porção de droga e dinheiro; que a ré tentou se evadir e incitou a população a ir contra os guardas; que no bolso da jaqueta tinha crack e cocaína; que foram conduzidos ao plantão policial; que o local é conhecido como ponto de drogas; que o dinheiro era R\$ 44,00; que estavam iniciando a venda; que dois usuários compraram; que já havia notícias de prática de tráfico pelo réu; que tinham informações que estavam envolvidos no tráfico; que abraçou a ré e enfiou as duas mãos no bolso da jaqueta; que de um lado deixou o crack e de outro a cocaína.

A ré Maria Helena Carneiro disse em interrogatório judicial que foram buscar drogas para consumo; que a polícia a jogou no chão; que usavam crack e farinha; que estava com duas pessoas e foi levar mercadorias; que usavam muita pedra e muita farinha.

O réu Edevaldo Moreira disse em interrogatório judicial que é usuário e por causa do uso acabou perdendo os filhos; que tinha recebido R\$ 500,00 e subiu para comprar drogas; que ficou conversando com os traficantes; que a ré foi atrás do declarante; que a ré sentiu medo de ser presa com o réu; que ela saiu andando; que a prima acompanhou os guardas; que tinha droga no bolso da jaqueta; que estavam comprando as drogas; que os dois saíram (gerente e subgerente); que o entorpecente era exclusivo para uso pessoal.

Em primeiro lugar, o crime de associação para o tráfico não resultou comprovado.

Isso porque o delito exige para sua configuração os requisitos da permanência e da estabilidade, os quais não resultaram demonstrados pelas provas coligidas nos autos.

Anoto que mesmo os policiais ouvidos em juízo relataram que os fatos que levaram à prisão em flagrante dos acusados ocorreram naquela data, o que levou às diligências empreendidas. Entretanto, as provas que vieram aos autos não permitem concluir pela estabilidade, sendo de rigor a absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ora, o dolo do tipo penal é específico, devendo ser comprovada a existência do animus associativo, caracterizado pela vontade dirigida à formação da associação criminosa, ou seja, a intenção de se unir para praticar o tráfico de entorpecentes.

A associação para o tráfico de drogas pressupõe prova plena do vínculo estável e permanente entre os réus, o que não existe no caso concreto, pois, conforme o depoimento dos policiais militares, réu e adolescente não possuíam este vínculo estável. Nesse sentido caminha o Col. STJ:

Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual) (HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/11/2012).

Quanto ao delito de tráfico, a conclusão é diversa, sendo que a autoria recai sobre o réu EDEVALDO.

Conjugando os relatos prestados em solo policial com os depoimentos firmados sob o crivo do contraditório, conclui-se que o réu de fato incorreu na prática do tráfico de entorpecentes.

De início, ressalto que não porque se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011).

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Acrescento que as versões trazidas pelos acusados são de todo fantasiosas e inverossímeis, e restaram ilhada dos elementos dos autos.

Os locais em que foram apreendidas as drogas evidenciam o intuito do réu em comercializá-las, já que estavam acondicionadas em locais visíveis somente para que pudessem seguir exercendo o comércio espúrio.

A quantidade apreendida e o acondicionamento comprovam a traficância e desmonta a alegação de que as drogas serviriam para o consumo próprio.

Neste contexto, indicativo concreto de tráfico de drogas resulta da apreensão de quantia em dinheiro de origem não justificada pelo réu, juntamente com drogas embaladas individualmente e prontas para comercialização. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: "Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível". (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3ª Câmara. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).

Dispensável, ademais, a efetiva comercialização das substâncias, já que o delito se consuma pelo fato de o agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que é indubitável na hipótese vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Com relação a acusada ELISANGELA, entretanto, a conclusão é distinta.

Como apontado pelo douto representante do Parquet, a versão trazida por MARIA HELENA perante a Autoridade Policial (fl. 07), no sentido de que foi ao local em que seu marido "trabalhava" para pedir uma pedra de crack quando, surpreendidos pela abordagem dos servidores públicos, houve a tentativa de ocultar os entorpecentes em suas vestes, acreditando-se que não seria revistada, encontra-se em consonância com os relatos dos policiais prestados em juízo.

Assim, conclui-se que os elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal não dão conta, suficientemente, da prática de tráfico ilícito de drogas pela ré, visto que não se comprovou cabalmente que também estava comercializando entorpecentes junto com seu marido quando capturada, sendo que sua versão prestada em solo policial encontra respaldo nas demais provas produzidas.

Destarte, tendo em vista a fragilidade das provas coligidas, sendo certo que a dúvida milita em favor do réu, consagrando-se o princípio constitucional da presunção de inocência e acolhendo o posicionamento do Ministério Público, de rigor sua absolvição.

No mais, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu EDEVALDO pelo crime de tráfico.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. A quantidade e a diversidade das drogas encontradas autorizam o incremento da pena-base, aumentando-se em um 1/5, resultando em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de forma que a reprimenda fica mantida no patamar anterior.

Em terceira fase, há a presença da minorante do art. 46 do SISNAD, consoante laudo de fls. 362/367. Destarte, reduzo a pena em 1/3, considerando o prejuízo apenas parcial de sua capacidade de determinação e demais conclusões da perícia, resultando em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Deixo de aplicar a medida de segurança a que alude o art. 98 do Código Penal, pela baixa possibilidade de adesão ao tratamento, conforme bem pontuado pelo Ministério Público.

Considerado inaplicável, outrossim, o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito em apreço, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos. Há, ainda, ação penal em curso pelo mesmo crime (Autos nº 1500073-77.2021), com sentença condenatória prolatada. Não se olvide que "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas" (AgRg no HC 603.339/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como da ação penal em curso contra o acusado, com sentença prolatada, a revelar a insuficiência de regime mais brando.

E, pelos mesmos motivos já explanados, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para CONDENAR acusado EDEVALDO MOREIRA, qualificado nos autos, como

incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº. 11.343/06 à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 400 dias-multa, no piso legal. Lado outro, ABSOLVO a acusada MARIA HELENA CARNEIRO, qualificada nos autos, da imputação do tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Por fim, ABSOLVO ambos os acusados da imputação de associação para o tráfico com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em que pese a condenação ora decretada, em cognição exauriente, verifica-se que o réu responde o processo em liberdade (fl. 313). Assim, concedo-lhe o direito de apelar nesta condição, se por outro motivo não estiver preso.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo. Determino a destruição da substância entorpecente e o perdimento do valor e dos instrumentos apreendidos, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Jarinu, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA